



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Resolución**

**Número:**

**Referencia:** EX-2017-18894994- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1506)

---

VISTO el Expediente EX-2017-18894994- -APN-DDYME#MP, y

**CONSIDERANDO:**

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración notificada con fecha 1 de septiembre de 2017, consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto de la firma PROTEIN SCIENCES CORPORATION por la firma AVENTIS INC., a través de una fusión por absorción.

Que la operación se instrumentó a través de un acuerdo y plan de fusión el día 10 de julio de 2017, a través del cual la firma SANOFI US 2015 INC., una subsidiaria de la firma AVENTIS INC., se fusionó con y dentro de la firma PROTEIN SCIENCES CORPORATION, continuando esta última como una subsidiaria de aquella.

Que el cierre de la operación fue el día 25 de agosto de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del incisos a) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N

° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 226 con fecha 13 de octubre de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio, autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto de la firma PROTEIN SCIENCES CORPORATION por la firma AVENTIS INC., a través de una fusión por absorción, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto de la firma PROTEIN SCIENCES CORPORATION por la firma AVENTIS INC., a través de una fusión por absorción, todo ello de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 226 con fecha 13 de octubre de 2017, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2017-24187670-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel  
Date: 2017.11.09 18:54:42 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2017.11.09 18:54:50 -03'00'



*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

EX-2017-18894994-APN-DDYME#MP (CONC 1506) CQ-RG

DICTAMEN N° 226

BUENOS AIRES, 13 de Octubre de 2017.

## **SEÑOR SECRETARIO**

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-18894994-APN-DDYME#MP del registro del MINISTERIO DE PRODUCCION, caratulado: "CONC. 1506 - AVENTIS INC Y PROTEIN SCIENCES CORPORATION S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156" en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

## **I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES**

### **I.1. La Operación**

1. La operación de concentración económica notificada en fecha 1° de septiembre de 2017 consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto de PROTEIN SCIENCES CORPORATION (en adelante PSC) por AVENTIS INC (en adelante AVENTIS) a través de una fusión por absorción.
2. La operación se instrumentó a través de un acuerdo y plan de fusión de fecha 10 de julio de 2017, a través del cual SANOFI US 2015 INC (en adelante SANOFI US), una subsidiaria de AVENTIS se fusionó con y dentro de PSC, continuando esta última como una subsidiaria de aquella.
3. El cierre de la operación fue el 25 de agosto de 2017<sup>1</sup>, notificándose en tiempo y forma el quinto día hábil posterior al cierre.

### **I.2. Las Partes involucradas en la fusión y su actividad**

4. AVENTIS es una sociedad creada conforme las leyes del estado de Delaware, dedicada a la fabricación y distribución de productos farmacéuticos. Se encuentra controlada por el grupo SANOFI, una empresa farmacéutica global con presencia en Argentina a través de las siguientes empresas: (i) SANOFI-AVENTIS ARGENTINA S.A., una empresa constituida bajo las leyes de Argentina, cuya actividad principal es la producción y comercialización de productos médicos y farmacéuticos; (ii) SANOFI PASTEUR S.A., una empresa constituida bajo las leyes de Argentina, cuya actividad principal es el proceso de producción y

---

<sup>1</sup> Tal como surge del certificado de fusión acompañado por las partes en fecha 18 de septiembre de 2017.



*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

comercialización de vacunas; (iii) SANOFI PASTEUR S.A. (Francia), una empresa constituida bajo las leyes de Francia. Su única actividad en Argentina es la exportación de vacunas a Argentina a través del fondo rotatorio de la ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (en adelante "OPS") y (iv) GENZYME DE ARGENTINA S.A., una empresa constituida bajo las leyes de Argentina, cuya actividad principal es la importación y comercialización en Argentina de productos desarrollados por otras subsidiarias de Genzyme en el extranjero.

### **I.3. El Objeto**

5. PSC es una sociedad creada conforme las leyes del estado de delaware, dedicada al desarrollo, fabricación y comercializa vacunas recombinantes. No comercializa productos en Argentina.

## **II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO Y PROCEDIMIENTO**

6. La transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso a) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia y que las firmas intervinientes en la misma la han notificado en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8° de la misma norma.<sup>2</sup>
7. Con fecha 1° de septiembre de 2017, las partes notificaron la operación mediante la presentación conjunta del Formulario F1 correspondiente y acompañaron en forma espontánea información adicional en fecha 18 de septiembre de 2017. Con esta última presentación se tuvo por adecuado el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N° 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01) y con las aclaraciones efectuadas respecto del punto 3, se tuvo por completo el Formulario F1, comenzando a correr el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 el día hábil posterior a la última fecha reseñada.
8. Con fecha 12 de septiembre de 2017 esta COMISION NACIONAL, en virtud de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, solicitó a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (en adelante "ANMAT") y MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, la intervención en relación a la operación bajo análisis. Lo oficios fueron remitidos y recibidos por las oficiadas en fecha 13 de septiembre de 2017. Habiendo transcurrido ampliamente el plazo otorgado y no habiéndose expedido al

---

<sup>2</sup> La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.



*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

respecto, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 89/2001, se considera no poseen objeción alguna que formular.

### III. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

#### IV.1. Efectos Económicos de la Operación

9. En la tabla 1 se consignan exclusivamente las compañías involucradas en la operación junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

**Tabla 1 - Actividad de las Firmas Involucradas**

| Empresa                              | Actividad                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRUPO COMPRADOR</b>               |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sanofi-Aventis Argentina S.A.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Producción y comercialización de productos médicos, farmacéuticos, perfumes, cosméticos y otros productos de higiene personal.</li> </ul> |
| <b>Sanofi Pasteur S.A.</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Producción y comercialización de vacunas.</li> </ul>                                                                                      |
| <b>Sanofi Pasteur S.A. (Francia)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Exporta vacunas hacia Argentina.</li> </ul>                                                                                               |
| <b>Genzyme de Argentina S.A.</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Importación y comercialización de productos para la salud.</li> </ul>                                                                     |
| <b>EMPRESA OBJETO</b>                |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Protein Sciences Corporation</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>No comercializa productos en Argentina</li> </ul>                                                                                         |

Fuente: CNDC en base a información aportada por las partes en el presente expediente

10. No obstante que AVENTIS ofrece vacunas comprendidos en la clasificación ATC4, categoría J07BB (vacunas contra la influenza) y ATC5 J07BB02 (influenza, antígeno purificado), cabe destacar que, PSC (objeto de la operación) suscribió un Acuerdo de Licencia con SINERGIIUM BIOTECH S.A. en 2016, a través del cual esta última adquirió la comercialización exclusiva de las vacunas Flublok y Panblok, en Argentina. Dichos productos también se encuentran comprendidos en la clasificación ATC4, categoría J07BB (vacunas contra la influenza) y ATC5 J07BB02 (influenza, antígeno purificado). Ahora bien, el producto Flublok, se encuentra a la espera de la aprobación correspondiente de ANMAT, la misma se estima que será obtenida en abril del 2018, aproximadamente; mientras que el producto Panblok, no se solicitará aprobación regulatoria.
11. Por ende, en la actualidad, la empresa objeto no comercializa ningún producto en la República Argentina, por lo tanto, en la presente operación no se verifican relaciones económicas entre las empresas involucradas.



*Ministerio de Producción*

*Secretaría de Comercio*

*Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

12. Al tratarse de una operación de conglomerado, el nivel de concentración no se verá alterado en ninguno de los mercados donde operan las empresas involucradas. Adicionalmente, analizadas las características de los productos comercializados por las empresas notificantes, no se encontraron elementos que indiquen que las condiciones de competencia actual o potencial puedan ser afectadas negativamente en perjuicio del interés económico general.

### **III.3. Cláusulas de Restricciones Accesorias**

13. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas con potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general.

## **IV. CONCLUSIONES**

14. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
15. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la adquisición del control exclusivo indirecto de PROTEIN SCIENCES CORPORATION por AVENTIS INC a través de una fusión por absorción, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley Nº 25.156.
16. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento e intervención.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico firma conjunta**

**Número:**

**Referencia:** Conc 1506 (Dictamen)

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2017.10.13 11:44:24 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2017.10.13 11:55:46 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2017.10.13 12:03:18 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2017.10.13 12:04:46 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2017.10.13 12:18:11 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2017.10.13 12:18:11 -03'00'